

并夕夕 平台治理与处罚总则

本总则适用于并夕夕平台全部商家（含企业店、个人店、专卖店、旗舰店）及其关联主体，是平台对商品、交易、服务、内容、数据、资金六类行为的统一治理依据。本总则与《大促活动总规则》《价保与赔付规则》等专项规则共同构成平台治理体系；专项规则与本总则不一致的，从专项规则。商家入驻即视为同意本总则，处罚决定以平台治理委员会最终裁定为准。

一、治理总则

1.1 治理对象与范围

- 治理对象：平台内全部商家及其关联主体（同一主体、同一支付账户、同一经营地址或同一客服联系人控制的店铺）。
- 治理范围：商品发布与质量、交易行为、售前售后服务、营销内容、数据使用、资金结算六大领域。
- 关联处罚：多店铺共用同一主体或资源的，违规店铺的处罚可并案延伸至关联店铺；商家注销店铺逃避处罚的，平台保留追责权利。

1.2 违规分级

- 轻微违规：不影响用户体验、情节轻微且及时纠正的行为，如个别商品描述瑕疵、详情页标点错漏。
- 一般违规：影响用户体验但未造成严重后果，如发货超时、客服响应超时、单次虚假发货。
- 严重违规：损害用户权益或平台秩序，如虚假宣传、材质成分不符、恶意差评、价格欺诈。
- 特别严重违规：售假、经营违禁品、规模化刷单、诈骗资金、泄露用户数据，直接危及平台底线。

1.3 处罚梯度

- 处罚由轻到重五级：警告 → 商品限流 → 商品下架 → 店铺冻结 → 商家清退。
- 警告：适用于首次轻微违规，限 24 小时内整改，不扣信用分、不公示。
- 限流/下架：适用于一般及以上违规，同时限制报名平台活动 7-30 天。
- 冻结/清退：适用于严重及以上违规；冻结期间暂停资金结算，清退后保证金按规则扣罚，关联店铺同步处置。

1.4 治理原则

- 教育与处罚相结合：首次轻微违规以整改教育为主，不直接处罚。
- 过错与处罚相当：同一违规行为按次数、金额、影响范围递进加重。
- 程序正义：处罚前告知事实与依据，处罚后保障申诉权利；冻结及以上处罚须经治理委员会复核后作出。

二、商品类违规

2.1 售假

2.1.1 认定流程

- 定义：销售假冒注册商标商品、仿冒知名品牌外观或标识的商品，或伪造产地、厂名的商品。
- 认定依据：品牌方鉴定函、平台抽检报告、第三方鉴定机构报告（流程见《第三方鉴定机构流程说明》）、用户举证。
- 检测费用的承担：认定售假的检测费用由商家承担；认定不成立的由平台承担。

2.1.2 处罚标准

- 平台按「假一赔三」先行赔付用户（赔款最低 500 元且不低于订单实付金额），款项由商家承担，从保证金或货款中扣除。
- 店铺清退、扣除全部保证金、信用分清零，涉假商品全部下架并纳入平台黑名单 3 年。
- 涉嫌刑事犯罪的移送司法机关，平台协助品牌方与公安取证；同一商家第二次认定售假的，永久清退。

2.2 违禁品

- 禁售清单：毒品及其工具、枪支弹药及仿真枪、管制刀具、易燃易爆品、野生动物及其制品、处方药、非法出版物、人体器官及血液制品等（完整清单见平台《违禁品管理细则》）。

- 发现机制：平台 AI 图像识别 24 小时机审 + 关键词库拦截 + 用户举报双通道。

.

处罚：违禁品商品立即下架、店铺即刻冻结，情节严重者清退并移送公安机关；明知故犯的连带追究关联店铺。

- 上架审核：涉类目商品（刀具、打火机、液体类）须通过资质与用途双重审核后方可上架。

2.3 假冒专利与知识产权侵权

- 假冒专利：商品宣称专利但无专利号、专利号过期或冒用他人专利号，按假冒专利处理并通报专利管理部门。

- 商标侵权：标题、主图、详情页未经授权使用他人注册商标（含近似商标）。

- 处罚：侵权商品下架 + 一般违规扣 3 分；重复侵权按次加倍，同一权利人投诉成立 3 次以上清退。

2.4 虚假宣传

- 常见情形：详情页与实物不符、夸大功效（「吃三天瘦十斤」「根治」「永不磨损」）、虚构原价、虚构销量与评价。

- 保健食品宣传疗效、普通商品宣传医疗功效的从重处理，涉事商品永久下架。

- 处罚：下架整改 + 扣信用分；涉保健类目同时限制该类目经营权 30-90 天；造成用户损失的按退一赔一（最低 50 元）赔付。

2.5 材质成分不符

- 服装面料成分、贵金属含量、食品配料表、含量标识与实际不符的，属严重违规。

- 平台抽检或用户送检认定后，按订单实付金额退一赔一（最低 50 元）由商家承担。

- 同一商品抽检 2 次不合格的，清退该商品所在类目经营权并纳入抽检黑名单 3 年。

三、交易类违规

3.1 刷单炒信

- 定义：虚构交易、虚假评价、购买好评、商家互刷等伪造销量与信用的行为。

- 识别机制：交易特征模型（短时高频、账号关联、金额异常、空包裹）实时监控，人工复核确认。

- 处罚：违规订单销量与评价全部清零、信用分扣 10-20 分、限制活动报名 30-90 天；规模化的（单月虚构交易超 1,000 单）直接清退。

3.2 诱导好评返现

- 定义：以返现、优惠券、赠品、抽奖诱导买家给出好评或删除差评。

- 明示返现（页面、包裹卡片、短信）按一般违规处理；私聊诱导、第三方代发返现的按严重违规处理。

- 处罚：违规商品下架 + 扣 6 分；累计 3 次店铺冻结 7 天；返现资金平台有权追回。

3.3 恶意差评与评价骚扰

- 商家通过第三方骚扰、威胁、利诱买家修改或删除差评的，从重处罚。

- 处罚：信用分扣 20 分 + 店铺冻结 15 天；涉及人身威胁的移送公安机关。

- 买家恶意差评（虚构事实、以差评要挟索财）由平台核实后删除，并限制该买家账号评价功能，商家可申诉。

3.4 虚假发货

- 定义：上传无实物对应的空单号、单号 48 小时无揽收记录、发错地址、重复使用已签收单号。

- 认定：支付后 48 小时无揽收记录即视为虚假发货；大促期间判定口径以活动规则为准。

- 处罚：按订单实付金额 10%（最低 10 元）赔付买家 + 扣信用分 6 分；批量虚假发货（单日起 100 单）直接冻结并排查资金。

3.5 不正当竞争

- 恶意拍下竞品订单后集中退款、恶意批量举报、扰乱性低价倾销（低于成本 50% 以上且无正当理由）。
- 处罚：按警告至冻结梯度处理；倾销商品下架并恢复价格带，恶意举报者限制举报功能 90 天。

四、服务类违规

4.1 发货超时

- 现货 48 小时未揽收即发货超时，买家获得实付金额 5%（最低 5 元）赔付，由商家承担，系统自动执行。
- 月度发货超时率超过 1% 的，超出部分每单加扣 3 元治理费；大促期间的时效与费率按《大促活动总规则》执行。
- 连续 3 个月超时率排名前 1% 的商家，限制参加大促并全店降权 30 天。

4.2 客服响应超时

- 商家客服首响 SLO：工作日 9:00-21:00 内 90% 的买家消息 5 分钟内响应，30 分钟回复率 100%。
- 3 分钟未回复占比（超时率）超过 10% 的店铺，按一般违规扣 3 分并限流 7 天。
- 大促期间响应 SLO 加严执行（详见《大促作战手册》第六章）；客服离线时段须开启留言自动回复。

4.3 拒绝售后

- 无正当理由拒绝退款、退货、换货，或拖延审核超过规定时效（普通 24 小时、敏感商品 48 小时）。
- 审核超时的售后单，系统自动执行买家诉求，产生费用由商家承担。
- 单月因拒绝售后被有效投诉 ≥ 5 次，店铺冻结 3 天并强制参加平台售后规则培训。

4.4 服务态度恶劣

- 辱骂买家、威胁买家、泄露买家隐私、恶意拉黑买家。
- 处罚：信用分扣 10 分起步，向买家道歉并补偿 50 元购物金（商家承担）；情节恶劣的店铺冻结 7 天；两次以上清退。

4.5 拒不发货与强制取消

- 有货不发货、以「没货」「价格标错」为由强制取消订单的（含大促低价单），属严重违规。
- 处罚：按订单金额 30%（最低 50 元）赔付买家 + 扣信用分 12 分；批量取消（单日超 50 单）冻结结算资金直至履约完毕。

五、内容类违规

5.1 广告法违禁词

- 违禁词库：「国家级」「最高级」「最佳」「第一」「顶级」「百分百」「绝对」「全网最低」等极限用语（词库每月更新）。
- 平台机审每日扫描全部在售商品，命中违禁词的拦截上新并提示修改；已上架商品命中即下架整改 + 扣 3 分。
- 被市场监管部门点名通报的，从重处理并同步全年抽检名单；商家自查工具「合规体检」免费使用。

5.2 图片侵权与盗图

- 未经授权使用他人图片（主图、详情页、直播间切片、模特图）构成盗图。
- 首犯：删除侵权素材 + 扣 3 分；再犯：商品下架；权利人出示版权证明投诉成立的，按严重违规处理并支付权利人合理维权费用。
- 盗用平台官方素材（会场图、品牌 Logo、活动角标）的，一律冻结 7 天。

5.3 价格欺诈

- 先涨后降：促销开始前 7 天内提价再打折的，视为价格欺诈（价保规则见《价保与赔付规则》）。
- 虚构原价：划线价无近 30 天成交记录支撑的，按虚构原价处理。
- 处罚：商品下架 + 按差价 3 倍（最低 30 元）赔付买家 + 扣 6 分；大促期间从重，取消当次活动资格并公示。

5.4 虚假促销

- 承诺赠品不发、满减不兑现、活动价与结算价不一致、抽奖不兑奖。
- 处罚：按承诺价值退一赔一 + 扣 6 分；影响恶劣的店铺冻结 7 天并暂停营销工具使用 30 天。

六、处罚流程

6.1 调查取证

- 平台接到举报或系统预警后立案调查，调查期不超过 7 个工作日；复杂案件（涉假、规模化刷单）延长至 15 个工作日并书面告知商家。
- 调查方式：平台数据调取、商家举证、买家回访、第三方送检。
- 调查期间可对涉事商品先行下架或限制推广（保全措施），保全措施不视为处罚结论。

6.2 听证与申诉

- 拟作出冻结及以上处罚的，提前 3 天书面告知商家事实、依据与拟处罚内容。
- 商家可在告知后 7 天内提交反证申诉：进货凭证、授权书、质检报告、出库视频、聊天记录等。
- 逾期未申诉视为认可处罚；申诉成立的撤销或变更处罚，并恢复信用分与期间损失权益。

6.3 执行与公示

- 处罚决定作出后 24 小时内执行并双通道通知商家（站内信 + 短信）。
- 严重及以上处罚在平台治理公示区公示（商家名称脱敏），公示期 30 天。
- 商家须在处罚期内完成整改，整改验收通过后方可申请解除限制；验收不通过的延长限制期。

6.4 信用分机制

6.4.1 计分与扣分规则

- 信用分满分 100 分，按自然年滚动，每年 1 月 1 日恢复至 100 分。
- 扣分：轻微违规 1-2 分；一般违规 3-6 分；严重违规 10-20 分；特别严重违规直接清零。
- 加分（合规激励）：连续 90 天无违规加回 5 分；主动整改并赔付到位的另加 2 分，上限 100 分。

6.4.2 分值联动规则

- ≤80 分：限制平台活动报名，店铺进入观察期。
- ≤60 分：全店降权限流，主搜排名后置 30%，限制大促报名。
- ≤40 分：冻结 7 天并缴纳整改保证金，整改验收后解冻。
- 0 分：直接清退，关联店铺同步处置，保证金按合同扣罚。

七、保证金联动

7.1 保证金扣罚

- 商家赔付与治理罚款优先从保证金扣除，不足部分从待结算货款中补扣。
- 每一笔扣罚须在处罚通知中列明明细（订单号、金额、依据条款），商家可在 7 天内提出异议。
- 保证金被用于先行赔付后，商家仍须向平台补足对外赔付义务，不得以「保证金已扣完」为由拒绝。

7.2 补缴时限

- 保证金被扣罚后，商家须在 72 小时内补足至店铺类目标准金额（各品类保证金标准见商家入驻协议）。
- 逾期未补缴：24 小时后店铺冻结提醒；超过 7 天冻结全部商品并暂停结算；超过 30 天按清退处理。
- 补缴成功后 24 小时内解除对应限制，冻结期间的正常订单仍须履约。

7.3 冻结与解冻

- 店铺冻结期间：商品下架、禁止上新、暂停结算与提现，但已售订单售后照常处理，资金保留至售后完结。

- 解冻条件：整改验收通过 + 保证金补足 + 信用分恢复至 60 分以上。
- 清退店铺的保证金在清退完成后 30 天内结算退还，扣除违约金与未决赔付预留（保留期 90 天）。

7.4 保证金转让与退还

- 店铺转让须经平台审核，保证金随店铺一并过户，转让期间禁止办理退还。
- 主动注销店铺的，保证金在完成全部售后、无未决处罚后 30 天内退还。
- 商家注销后仍存在未决赔付的，平台保留从保证金与货款中追偿的权利。

八、申诉与复核

8.1 申诉入口

- 申诉入口：「商家后台-违规管理-我的申诉」，每项处罚限申诉 1 次。
- 申诉时效：处罚通知送达后 7 个自然日内，逾期不予受理；不可抗力导致逾期的凭证明顺延。
- 申诉须提交对应证据材料，无证据或证据与违规事实无关的，驳回申诉并短信告知理由。

8.2 复核周期

- 申诉复核周期 5-7 个工作日；复杂案件延长至 15 个工作日并告知商家预计时限。
- 复核结论分三种：维持原处罚、变更处罚、撤销处罚；变更或撤销的同步恢复信用分与活动权益。
- 商家对复核结论仍不服的，可申请治理委员会终审（每月最后一个工作日集中评审，终审为最终结论）。

8.3 平台责任边界

- 平台依法依规对商家违规行为作出处理，不承担商家与第三方之间的合同、侵权等民事纠纷责任。
- 因不可抗力（自然灾害、政府征用、疫情管控）导致的履约异常，商家举证后可豁免相应处罚。
- 本总则未列明的违规行为，比照最相近条款处理；商家对处理标准有异议的，以平台最终解释为准。
- 本总则修订提前 7 天在治理公示区公示，修订生效后按新标准执行，但修订前的行为适用行为发生时标准。

8.4 高频申诉类型指引

- 申诉量最高的四类：发货超时（占比约 35%）、虚假发货（25%）、诱导返现（20%）、价格欺诈（20%）。
- 发货超时申诉常见有效证据：物流公司揽收延迟证明、大促公告豁免截图。
- 申诉材料按「一违规一证据包」组织，证据包 10MB 以内，支持图片、PDF、视频格式。
- 恶意申诉（同一商家月度申诉 5 次以上且均被驳回）的，该商家后续申诉优先人工复核并延长复核期至 15 个工作日。